

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5435/2533

นาย เท อดศักดิ์ รุ่งโรจน์รัตน์
นาง สุนันทรา คำบรร ลือ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 904, มาตรา 914, มาตรา 967, มาตรา 989

แม้เช็คสั่งจ่ายเงินสดหรือเช็คผู้ถือจะถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว ก็ยังคงเป็นเช็คซึ่งผู้สั่งจ่ายต้องรับผิดชอบในความในเช็คนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 และยอมโอนแก่กันได้โดยการส่งมอบ เมื่อโจทก์ได้รับโอนเช็คดังกล่าวมาภายหลังถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว โจทก์จึงเป็นผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 และมีอำนาจฟ้องให้ผู้สั่งจ่ายรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คได้โดยไม่ต้องนำเช็คไปขึ้นเงินอีกครั้งหนึ่งเสียก่อน.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยในฐานะผู้สั่งจ่ายรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยรวมกันจำนวน 53,726 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยออกเช็คชำระหนี้ค่าเช่าให้แก่ บ.หลังจากเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว จำเลยได้ผ่อนชำระเงินตามเช็คให้บ.จนครบ และขอเช็คคืนต่อมาโจทก์กับ บ.ร่วมกันฉ้อฉล โดยมอบเช็คให้โจทก์มาฟ้องคดีนี้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้ให้นางบุญยง ศิลาทรินทร์ เมื่อเช็คพิพาทถึงกำหนดใช้เงิน นางบุญยงขึ้นเงินตามเช็คไม่ได้ เพราะธนาคารปฏิเสธการใช้เงินตามเช็ค ต่อมานางบุญยง โอนเช็คพิพาทให้โจทก์เห็นว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คส่งจ่ายเงินสดหรือผู้ถือยอมโอนแก่กันได้โดยการส่งมอบ แม้เช็คพิพาทนางบุญยงจะขึ้นเงินไม่ได้เพราะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้วก็ตาม แต่เช็คพิพาทก็ยังเป็นเช็คซึ่งจำเลยยังคงต้องรับผิดชอบในความในเช็คนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 เมื่อโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทจากนางบุญยง โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 และได้รับโอนสิทธิในเช็คพิพาทจากนางบุญยง โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องนำเช็คไปขึ้นเงินอีกครั้งหนึ่งก็มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คได้ แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยยังมีได้ชำระเงินตามเช็คให้นางบุญยง และฟังไม่ได้ว่านางบุญยง โอนเช็คพิพาทให้โจทก์โดยคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยต้องชดใช้เงินตามเช็คให้โจทก์

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ